

[6] 행정재산을 일반재산으로 관리 부적정

- 「국유재산법」 제42조(관리·처분 사무의 위임·위탁) 제2항 및 「같은 법 시행령」 제38조(관리·처분기관) 제2항에 따르면 공사는 국유 일반재산을 위탁받아 관리·처분한다고 되어 있고
- 「같은 법」 제8조(국유재산 사무의 총괄과 관리) 제5항 및 「같은 법 시행령」 제4조의3(행정재산 관리·처분의 사무 위임) 제1항에 따르면 행정재산은 해당 행정목적 수행에 필요한 중앙관서가 관리한다고 되어 있으며
- 「같은 법」 제8조 제4항 및 제16조(국유재산의 관리전환) 제1항 제1호에 따르면 중앙관서가 일반재산을 행정재산으로 사용하려는 경우 총괄청으로부터 사용승인을 받거나 총괄청과 협의하여 관리전환을 받아야 한다고 되어 있음
- 한편, 공사가 2014. 1. 1.부터 2017. 5. 30.까지 중앙관서로부터 관리전환을 신청 받아 총괄청의 승인을 받고 이관한 국유재산 현황을 조사한 결과
- 서울서부지역본부 소관 '서울특별시 종로구 삼청동 △△△△(도로, 596㎡, 대장가액 1,626백만 원)' 소재 현황 도로인 국유재산을
- △ 2015. 11. 30. 총괄청에서 직권사용승인 결정(□□□□□□과 △△△△회)을 함에 따라 2015. 12. 3. 국방부로 무상 관리전환 하는 등

- 공사에서는 [표 9]와 같이 28개 중앙관서에 국유재산 3,842필지 (16,140,031㎡, 843,064백만 원 상당)를 「같은 법」 제8조 제4항 및 제16조에 따라 관리전환을 실시한 적도 있음

[표 9] 최근 3년간(2014. 1. ~ 2017. 5.) 행정재산 관리전환 현황

(단위 : ㎡, 백만 원)

중앙관서 수	건수	면적	대장금액
--------	----	----	------

“기재 생략”

- 따라서, 실제 행정재산으로 사용 중인 일반재산에 대하여는 총괄청 및 실제 사용 중인 중앙관서 등과 협의하여 대상재산을 용도에 맞게 관리함으로써
 - 국유재산의 이용 효율성을 제고하고 공사가 불필요하게 행정재산을 관리함에 따른 행정력 낭비를 제거하여야 함
- 그런데, 감사기간 중 일반재산으로 관리하고 있는 토지 중 현황이 도로, 하천, 제방 등 행정재산인 현황을 점검한 결과¹⁾
- 2014. 11. 14. ◎◎구청에서 용도폐지되어 인수한 ‘서울특별시 종로구 세종로 81-14(대지, 2,696㎡, 대장가액 74,949 백만 원)’ 소재 국유재산은 아래와 같이 현황이 도로로 확인 되는 등

1) 12개 지역본부로부터 현황이 행정재산임에도 일반재산으로 관리하고 있는 규모가 큰 상위 5개 필지 현황을 제출받아 검토함

[그림] 서울 종로구 세종로 81-14 지도 및 사진



- 12개 지역본부에서는 [별표 6]과 같이 실제로는 도로, 하천 및 제방 등 행정재산으로 사용하고 있는 54개 필지(면적 2,630,814㎡, 대장가 457,280백만 원 상당)를 일반재산으로 관리함으로써 용도에 맞지 않게 관리하고 있을 뿐만 아니라 관리비용을 낭비하고 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 실제 현황 및 용도가 행정재산임에도 일반재산으로 관리하고 있는 국유재산을 적극 발굴한 후 총괄청 및 중앙관서 등과 협의하여 관리전환을 하는 등 국유재산을 용도에 맞게 효율적으로 관리하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

[별표 6] 행정재산으로 사용중인 일반재산 현황

(단위 : m², 백만 원)

부점	소재지	공부상 지목	실제 용도	면적	대장금액
----	-----	-----------	----------	----	------

“기재 생략”